

주 의 요 구

1. 제 목 : 변상금 사전통지 후 부과고지 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부 등 6개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 국유일반재산에 대한 관리·처분에 관한 사무를 위탁 받아 관리하고 있으며 수탁된 국유재산 중 정당한 대부계약 없이 사용 중인 무단점유자에 대하여 변상금 사전통지를 발송하고, 무단점유자가 이의신청서 제출 등 별다른 조치를 하지 않은 경우에는 변상금을 확정 부과하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조 및 제41조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하여야 한다고 되어 있고

변상금 사전통지 후 이의제기가 없는 경우에는 지체 없이 변상금을 부과고지 하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 반복지적사항 감사대상 기간인 6개월(2020. 5. 1.~10. 31.) 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 변상금 사전통지한 건은 [표 15]와 같이 총 22,249건으로

□□지역본부는 소관 국유재산 ‘□□광역시 ○○○구 ■■동 △△△-△△’(대, △㎡)와 관련하여 2019. △. △. 무단점유자 ○○○에게 ‘변상금 사전통지 및 대부계약체결 안내’를 발송한 후 이의제기 등 특이사항이 없는데도 변상금 부과지를 하지 않고 있다가 259일이 지난 2020. △. △. 에서야 변상금 부과지를 하는 등

[표 15] 변상금 사전통지 후 부과지 지연 현황

(단위 : 건, %)

부점	기한 도래 건수 ^{주)} (A)	지연건수 (B)	비율 (C=B/A)
12개 지역본부	22,249	616	2.77

“기재생략”

주) [표 15]의 ‘기한 도래 건수’는 감사대상기간(2020. 5. 1.~2020. 10. 31.) 중 처리기한이 도래한 건이며, ‘지연 건수’는 2019년 특정감사 기간 이후(2019. 10. 1.~2020. 4. 30) 부적정 건수와 감사대상 기간 동안 처리기한이 도래한 건 중 부적정 건수를 합산

※ 세부 명세는 분량이 과다하여 [별지 6] 첨부함

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 감사대상기간 동안 변상금 사전예고통지서의 의견서 제출기한이 도래하였는데도 정당한 사유 없이 변상금을 14영업일이 지난 후 부과지한 사례가 616건으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 감사결과에 이견을 제시하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장 등 6개 지역본부장*은 변상금 사전통지 후 이의신청 등이 없는 국유재산에 대하여 지체 없이 변상금 확정 부과지를 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

* 지연 비율이 1% 이상 부점 : 서울동부지역본부, 서울서부지역본부, 부산지역본부, 광주전남지역본부, 대전충남지역본부, 대구경북지역본부